

ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘^{๓๐} ประกอบกับมาตรา ๑๐^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับกรณีที่ อ.ก.พ. จังหวัดพัทลุง ได้ให้นาย ส. และนาย จ. กรรมการสอบสวนที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น เป็นเพียงการเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการสอบสวน เพื่อให้ อ.ก.พ. จังหวัดพัทลุง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น บุคคลทั้งสองมิได้มีอำนาจพิจารณาและมีมติในการประชุม อ.ก.พ. จังหวัดพัทลุง แต่อย่างใด ทั้งในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่แล้ว จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าบุคคลทั้งสองจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการพิจารณาลงมติของ อ.ก.พ. จังหวัดพัทลุง หรือทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น เมื่อได้พิจารณาแล้วว่าคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาคำคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน การดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวน และการประชุม อ.ก.พ. จังหวัดพัทลุง ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงรับฟังได้ว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามรูปแบบและขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ด้วยเหตุนี้ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์ในประเด็นข้อวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหา และการลงโทษเหมาะสมกับกรณีแห่งความผิดหรือไม่ของศาลปกครองชั้นต้น กรณีจึงรับฟังเป็นยุติว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการได้ร่วมกับพวกลักทรัพย์ (เครื่องอ่านแผ่นซีดีรอม) ของทางราชการจริง พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ ๒๑๕๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมกับกรณีแห่งความผิดแล้ว จึงชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามมติ ก.พ. จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๓/๒๕๖๒)

^{๓๐-๓๑} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐ การประชุม ก.พ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุม ก.พ. ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน

ในการประชุม ก.พ. ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม

ภายใต้บังคับมาตรา ๓๐ การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๒๘ ให้นำมาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ อ.ก.พ. วิสามัญและ อ.ก.พ. สามัญ โดยอนุโลม



ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ มียศเป็นดาบตำรวจและมีตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๕ ในฐานะผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้อำนาจตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการหลังจากที่ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการพิจารณากลับการพิจารณาโทษของกองบังคับการตำรวจนครบาล ๕ ตามมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งภายในขอบเขตอำนาจของผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๕

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจบ้านพักบุคคลสำคัญในวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวติดต่อกันครบถ้วน ๑๗ วัน โดยไม่สามารถติดต่อได้ กรณีย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการด้วยเหตุละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันครบถ้วน ๑๕ วัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะเกิดเหตุคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจนครบาลบางนา ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางนาได้มีเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ประจำจุดตรวจบ้านพักบุคคลสำคัญระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ช่วงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่าไม่ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ประจำจุดตรวจดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๖ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ รวม ๑๗ วัน ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางนาจึงมีคำสั่งสถานีตำรวจนครบาลบางนาที่ ๔๓๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานเอกสาร พยานบุคคล และมีความเห็นว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันครบถ้วน ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ และรายงานให้ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางนาพิจารณา ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาล



บางนาเห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าว จึงส่งสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นไปให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่ากรณีเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งซึ่งผู้บังคับบัญชามีอำนาจลงโทษทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรือการสอบสวนก็ได้ และได้นำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาการพิจารณาโทษ บก.น. ๕ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล ๕ ที่ ๑๗๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตำรวจในยศและตำแหน่งเดิม รวมทั้งคืนสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ขาดราชการในวันที่ ๖ วันที่ ๗ วันที่ ๙ วันที่ ๑๘ วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่า ๑๕ วัน ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นที่ยุติว่าผู้ฟ้องคดีได้ขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรในวันที่ ๘ วันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๗ วันที่ ๒๑ และวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ กรณีจึงมีปัญหาคือต้องพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการในวันที่ ๖ วันที่ ๗ วันที่ ๙ วันที่ ๑๘ วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ด้วยหรือไม่ เห็นว่า คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาเห็นว่าจากพยานเอกสารและพยานบุคคลต่างยืนยันได้แน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ประจำจุดตรวจบ้านพักบุคคลสำคัญในวันที่ ๖ วันที่ ๗ วันที่ ๙ วันที่ ๑๘ วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ฉะนั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงฟังได้ว่า คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยได้พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและรับฟังพยานบุคคลโดยรอบคอบและเหมาะสมแล้ว จึงมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันที่ ๖ วันที่ ๗ วันที่ ๙ วันที่ ๑๘ วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่วนผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีได้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจในวันดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ประจำจุดตรวจบ้านพักบุคคลสำคัญตามที่ได้รับมอบหมายในวันที่ ๖ วันที่ ๗ วันที่ ๙ วันที่ ๑๘ วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ประจำจุดตรวจบ้านพักบุคคลสำคัญตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๗ วัน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลากว่า ๑๕ วัน ตามที่ถูกลงโทษ



สำหรับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีขาดราชการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและได้แจ้งตัววามาให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว จึงมีเหตุอันสมควรนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งตัววามาให้ผู้บังคับบัญชาคนใดทราบ และไม่มีพยานบุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชามายืนยันว่าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งถึงสาเหตุของการขาดราชการ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีบรรจุเข้ารับราชการตำรวจมาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ย่อมรู้ระเบียบเกี่ยวกับการลาเป็นอย่างดี หากป่วยจริง ผู้ฟ้องคดีก็ต้องยื่นใบลาป่วยต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันทีลา เว้นแต่ในกรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ และในกรณีเช่นนี้ ผู้ฟ้องคดีควรจะได้นำใบรับรองแพทย์จากผู้ทำการรักษาอาการป่วยให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อที่จะนำไปรับรองแพทย์ดังกล่าวมาแสดงเพื่อยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีป่วยจริง โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีก่อนจึงจะนำหลักฐานดังกล่าวมาแสดง ฉะนั้น จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันครบถ้วนกันเกิน ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีกับการสถานีตำรวจนครบาลบางนาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการสืบสวนโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นทำการสืบสวนแล้วเห็นว่า การละทิ้งหน้าที่ราชการของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ กรณีจึงถือว่าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๓ (๒)^{๓๒} ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๐^{๓๓} หรือมาตรา ๙๑^{๓๔} โดยไม่ต้อง

^{๓๒} กฎ ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓ ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๐ หรือมาตรา ๙๑ โดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้

ขลข

ขลข

(๒) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันครบถ้วนเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันและผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

ขลข

ขลข

^{๓๓-๓๔} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๙๐ ข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ำกว่าปลดออก

การพิจารณาสั่งลงโทษของผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ (๒) (๓) และ (๔) ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาลั่นกรองเสนอ โดยคณะกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองหัวหน้างานนั้นทุกคน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

ผู้ถูกลงโทษปลดออกตามมาตรา ๙๑ ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ

มาตรา ๙๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตำรวจผู้ใดแล้ว ให้รายงานการดำเนินการทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือผู้ดำเนินการทางวินัยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ



สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาและได้ให้ออกาสผู้ฟ้องคดี ได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแล้ว แม้จะไม่มีผู้รับบันทึกตามแบบ สส.๒ ไว้ แต่เมื่อล่วงพ้น กำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ส่งบันทึกดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ก็ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบเรื่อง ที่ถูกกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์จะแก้ข้อกล่าวหา ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๙^{๓๔} ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วย

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเห็นว่าการยุติเรื่อง การงดโทษหรือการลงโทษเป็นการ ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอำนาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึ้น ลดโทษลงเป็นสถานโทษ หรืออัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนหรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควร แก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคำสั่งเดิมให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรดำเนินการอย่างใด เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ถึงความจริงและยุติธรรมก็ให้มีอำนาจดำเนินการหรือสั่งดำเนินการได้ตามควรแก่กรณี โดยการสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักขึ้น ต้องไม่เกินอำนาจของตนตามมาตรา ๘๙ และการเพิ่มอัตราโทษ เมื่อรวมกับอัตราโทษเดิมต้องไม่เกินอำนาจนั้นด้วย ถ้าเกินอำนาจของตน ก็ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ขึ้นตามลำดับ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ ถ้าเห็นว่าการจะสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษนั้นกรณีเป็นการกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง ก็ให้รายงานต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้พิจารณาดำเนินการ

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามมาตรา ๘๙ สั่งยุติเรื่อง หรือสั่งงดโทษข้าราชการตำรวจผู้ใดไปแล้ว แต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นว่ากรณีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเมื่อได้รับรายงานที่ผู้บังคับบัญชาตามวรรคสอง เห็นว่ากรณีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๘๖ แต่ถ้า เป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ ไว้แล้ว ก็ให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๐

เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคำสั่งใหม่ และในคำสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคำสั่ง ลงโทษเดิมด้วย พร้อมทั้งระบุวิธีการดำเนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร.

^{๓๔} กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วให้พิจารณาว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ก็ให้มีความเห็นควรยุติเรื่อง แล้วทำรายงานการสืบสวนเสนอผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน ถ้ากรรมการสืบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทำความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสืบสวนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสืบสวนด้วย

ในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบ เพื่อแจ้งเรื่องที่ถูกลกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดกรณีใด และให้สรุปพยานหลักฐานเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้โดยให้คำนึงถึงหลักการคุ้มครองพยาน

การแจ้งตามวรรคสองให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สส.๒ ที่ ก.ตร. กำหนดโดยทำเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสืบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้ เป็นหลักฐานด้วย

เมื่อคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนได้ดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสามแล้ว ให้สอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่า ได้กระทำการตามที่ถูกลกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำการตามที่ถูกลกล่าวหาให้คณะกรรมการสืบสวน หรือผู้สืบสวนแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หากผู้ถูกกล่าวหา ยังคงรับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคำรับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทำไว้ด้วย ในกรณี



การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๔๗ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทางวินัย และคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงไม่มีอำนาจวินิจฉัยหรือให้ความเห็นใด ๆ ตามกฎหมาย และการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญนั้น จึงไม่อาจรับฟังได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดี ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจบ้านพักบุคคลสำคัญในวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังกล่าวติดต่อกันครบถ้วน ๑๗ วัน และผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ร้อยตำรวจโท อ. รองสารวัตร ป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางนา ติดตามผู้ฟ้องคดีให้มารายงานชี้แจง กรณีที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งร้อยตำรวจโท อ. ได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ รายงานผู้บังคับบัญชาว่าได้ติดตามผู้ฟ้องคดีมาหลายวันแล้วทั้งที่พัก และทางโทรศัพท์ก็ไม่สามารถติดตามได้ จากข้อเท็จจริงข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดี ไม่มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอันก่อให้เกิดความเสียหาย

เช่นนี้ คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนจะไม่ทำการสืบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกล่าหยาหรือถูกร้องเรียนโดยละเอียด จะทำการสืบสวนต่อไปตามสมควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดำเนินการตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถูกล่าหยาได้ให้ถ้อยคำรับสารภาพหรือรับสารภาพบางส่วน ให้สอบถามผู้ถูกล่าหยาว่าจะยื่น คำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกล่าหยาประสงค์จะยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือให้คณะกรรมการสืบสวน หรือผู้สืบสวนให้โอกาสผู้ถูกล่าหยาเขียนคำชี้แจงภายในเวลาอันควรแต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่อง ที่ถูกล่าหยาหรือถูกร้องเรียน และให้โอกาสผู้ถูกล่าหยาที่จะให้ถ้อยคำเพิ่มเติมรวมทั้งนำสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีที่ ผู้ถูกล่าหยาไม่ประสงค์จะยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนดำเนินการให้ผู้ถูกล่าหยาให้ถ้อยคำ และนำสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว เมื่อคณะกรรมการสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถูกล่าหยามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไม่มารับทราบเรื่องที่ถูกล่าหยา หรือถูกร้องเรียน ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนส่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สส.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไป ให้ผู้ถูกล่าหยา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกล่าหยาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกล่าหยาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกล่าหยาชี้แจงนัดมาให้ถ้อยคำ และนำสืบแก้ข้อกล่าวหา การแจ้งในกรณีนี้ ให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญ ตามแบบ สส.๒ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสำนวนการสืบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกล่าหยาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกล่าหยาเก็บไว้ หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกล่าหยาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการสืบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้น สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้นำดำเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับบันทึกตามแบบ สส.๒ คืน หรือไม่ได้รับคำชี้แจงจากผู้ถูกล่าหยา หรือผู้ถูกล่าหยาไม่มาให้ถ้อยคำตามนัด ให้ถือว่าผู้ถูกล่าหยาได้รับทราบเรื่องที่ถูกล่าหยาหรือถูกร้องเรียนแล้ว และไม่ประสงค์ ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนจะไม่ทำการสืบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควร ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจะสืบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดำเนินการตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกล่าหยาไม่ให้ถ้อยคำหรือยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอให้นำสืบแก้ข้อกล่าวหา ก่อนที่คณะกรรมการสืบสวน หรือผู้สืบสวนจะเสนอสำนวนการสืบสวนตามข้อ ๓๑ โดยมีเหตุผลอันสมควรให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนให้โอกาส แก่ผู้ถูกล่าหยาตามที่ผู้ถูกล่าหยาร้องขอ



แก่ราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ในการนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ มียศเป็นดาบตำรวจ และมีตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ (๔)^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการหลังจากที่ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาลงโทษของกองบังคับการตำรวจนครบาล ๕ ตามมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งภายในขอบเขตอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๔๓/๒๕๖๒)

๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย

เมื่อคำสั่งตกเตือนผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ เป็นกรณีสืบเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ การสั่งงดโทษและการว่ากล่าวตักเตือนตามนัยของกฎหมายดังกล่าว หาใช่เป็นการใช้อำนาจทั่วไปของผู้บังคับบัญชาในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

^{๓๖} พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ สั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้นได้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ผู้บังคับการ หรือตำแหน่งเทียบเท่า สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการ พนักงานสอบสวน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งเป็นมาตรการภายในฝ่ายปกครองแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น การที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการมีอยู่ของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้ถ้อยคำของพยานบุคคลที่เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและผู้บังคับบัญชาใช้ประกอบการวินิจฉัยความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งก่อนออกคำสั่งทางปกครอง กรณีจึงเป็นการขัดต่อมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ การที่ผู้บังคับบัญชามีหนังสือว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย สังกัดเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น อำเภอگودข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนศูนย์เด็กเล็กเทศบาลกุดข้าวปุ้นได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลกุดข้าวปุ้น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้นแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ต่อมา ประสานกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีหนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบและแจ้งข้อกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติตนไม่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง และได้เชิญผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้มาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยผู้ฟ้องคดีปฏิเสธว่าไม่เคยมีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรียนตามข้อกล่าวหาดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้สอบปากคำพยานบุคคลในกรณีดังกล่าวรวมจำนวน ๖ ราย ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีหนังสือรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยเห็นว่า เชื่อได้ว่ากรณีมีมูล แต่เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก เห็นควรให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ เนื่องจากไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน



ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ตลอดจนผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับสิทธิในการตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้ อีกทั้งไม่ได้มีการแจ้งสิทธิและระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษว่ากล่าวตักเตือนของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่การว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ เป็นกรณีสืบเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ การสั่งลงโทษและการว่ากล่าวตักเตือนตามนัยของกฎหมายดังกล่าว ھاใช่เป็นการใช้อำนาจทั่วไปของผู้บังคับบัญชาในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการซึ่งเป็นมาตรการภายในฝ่ายปกครองแต่อย่างใดไม่ แต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕^{๓๗} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงต้องให้ผู้กรณีมีโอกาสดำเนินการข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้ถ้อยคำของพยานบุคคลทั้ง ๖ ราย เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและผู้ถูกฟ้องคดีใช้ประกอบการวินิจฉัยความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดำเนินการชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงการมีอยู่ของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้ถ้อยคำ

^{๓๗} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า

(๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้ง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(๒) การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ



ของพยานบุคคลทั้ง ๖ ราย จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งก่อนออกคำสั่งทางปกครอง และไม่ใช้กรณีที่ เป็นข้อยกเว้นให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงเป็นการขัดต่อมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง^{๓๘} และวรรคสอง^{๓๙} ของประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ ทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนหนังสือลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มิคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๒/๒๕๖๒)

^{๓๘-๓๙} ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕

ข้อ ๒๓ การดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย ให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า และต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบ แก่ข้อกล่าวหาได้ด้วย ในการชี้แจงแก่ข้อกล่าวหาและการให้ปากคำของผู้กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธินำพยานความ หรือที่ปรึกษาเข้าฟังการชี้แจงหรือการให้ปากคำของตนได้

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ดำเนินการสอบสวน ตามวิธีการที่นายกเทศมนตรีเห็นสมควร

ฯลฯ

ฯลฯ



คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑ ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ

๑.๑.๑ สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ หน่วยงานทางปกครอง
มีคำสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่สำนักงานแห่งใหม่ที่ขาดแคลนอัตรากำลัง

ข้าราชการผู้ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่สำนักงานแห่งใหม่ เนื่องจาก
หน่วยงานทางปกครองต้องดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังไปยังสำนักงานที่ขาดแคลน
อัตรากำลัง อันถือเป็นการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า
ข้าราชการผู้นั้นได้แสดงความประสงค์ด้วยวาจาว่าขอย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน
แห่งใหม่ดังกล่าว ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการย้ายตามคำร้องขอซึ่งเป็นข้อยกเว้น
ให้ข้าราชการไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งที่ไม่อนุมัติ
ให้ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ โดยอ้างว่า
เป็นกรณีการย้ายตามคำร้องขอด้วยวาจาของตนเอง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นการกระทำละเมิดแก่ข้าราชการผู้นั้น

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตำแหน่งนิติกร ระดับ ๕ สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ต่อมา ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีผล
ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้เปลี่ยนสถานะมาเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๑๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้รับการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายใหม่ ในตำแหน่งเดิมและสังกัดเดิม
ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนและกำหนดกรอบอัตราตำแหน่งตามกฎหมายทั้งสองฉบับ



ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งข้าราชการที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ ในช่วงระหว่างนั้น เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ และเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ และได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามหนังสือสัญญาเช่าบ้าน ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ขอตัวผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการ ซึ่งผู้ฟ้องคดียังคงใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหลังเดิม หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ โดยให้เหตุผลว่าใกล้บ้านพักอาศัย และเพื่อรองรับกรอบอัตราค่าจ้างใหม่ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ตามคำร้องของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้เพียง ๔ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ ได้รับแจ้งว่า กลุ่มกฎหมายวินัยและนิติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ มีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวน ๕ คน เพียงพอต่อภาระหน้าที่แล้ว หากผู้ฟ้องคดีมาช่วยปฏิบัติงานในกลุ่มนี้ อาจมีปัญหาในการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตราที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ กำหนด ในที่สุดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ ส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ โดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ และเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้ย้ายกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ตามเดิม ระหว่างปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ รวม ๕ เดือน แต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ไม่อนุมัติ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ และเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้มีหนังสือส่งตัวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ และผู้ฟ้องคดีได้รายงานตัวต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ย้ายตามความประสงค์แล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ ส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ นั้น มีสาเหตุมาจากการที่กลุ่มกฎหมายวินัยและนิติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้รายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ว่ามีบุคลากรปฏิบัติงานจำนวน ๕ คน เพียงพอต่อภาระหน้าที่แล้ว หากผู้ฟ้องคดีมาช่วยปฏิบัติงานในกลุ่มนี้ อาจมีปัญหาในการจัดบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งตามกรอบอัตราที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒) กำหนด การย้ายผู้ฟ้องคดีในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มกฎหมายวินัยและนิติการเกินกรอบอัตรากำลัง ซึ่งต้องดำเนินการเกลี้ยอัตรากำลังไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนอัตรากำลัง อันเป็นการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ แม้จะเป็นตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้แสดงความประสงค์ด้วยวาจาว่าขอย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ แทน ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการย้ายตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗^๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิตั้งแต่วันที่ ๑

^๑ พระราชกฤษฎีกาเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๗ ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น

(๑) ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว

(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน

(๓) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่

(๔) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง

ข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับที่กำหนดในบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามส่วนของเงินเดือนโดยคำนวณตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด



เมษายน ๒๕๔๘ เป็นต้นไป โดยอ้างว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการศึกษาธิการ จังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๓) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมายเช่นกัน และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามสิทธิ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๓ ที่ให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ทำให้เสียหายแก่สิทธิ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จึงต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับ มาตรา ๔๒๐^๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ คำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ตามเดิม พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ที่ไม่อนุมัติ ให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๓ ที่ให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ จ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๓,๐๖๔.๕๒ บาท ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๓-๒๑๔/๒๕๖๒)

๒. คำรักษาพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. บำเหน็จบำนาญ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น



๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

๕.๑ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการชั่วคราวที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ยื่นคำร้องขอเบิกเงินค่าที่พัก (เหมาจ่าย) ระหว่างไปช่วยราชการชั่วคราว โดยปรากฏหลักฐานว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์เพื่อซื้อบ้านในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเพื่อชำระเงินกู้ตามสัญญาดังกล่าว ถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นมีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับหน่วยงานที่ตนได้รับคำสั่งให้ไปช่วยราชการชั่วคราว จึงเป็นการขอเบิกจ่ายเงินที่ไม่มีความจำเป็นและไม่ประหยัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อนุมัติให้เบิกเงินค่าที่พักในการเดินทางไปราชการชั่วคราวจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิง ไปช่วยราชการชั่วคราวที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ มีกำหนดระยะเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจิง ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวเป็นค่าที่พัก (เหมาจ่าย) เป็นเวลา ๖๒ วัน ในอัตราวันละ ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการจากผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อผ่อนเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเลขที่ ๑๘๔/๔ หมู่ที่ ๑๓ ถนนเทพาพัฒนา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่แล้ว จึงไม่อนุมัติการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในระหว่างผู้ฟ้องคดีเดินทางไปราชการชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีคำสั่งยืนยันตามคำสั่งเดิม



ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายค่าที่พัก (เหมาจ่าย) จำนวน ๔๙,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันที่ขอเบิกตามสิทธิ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น มีเจตนารมณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนื่องจากข้าราชการผู้นั้นได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานที่อยู่จำต้องพักแรม ซึ่งในข้อ ๖^๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้การพิจารณาจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องพิจารณาตามความจำเป็นและประหยัด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและภรรยาได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อบ้านในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อใช้ในการชำระเงินกู้ตามสัญญาดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการชั่วคราว การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอเบิกเงินค่าที่พัก (เหมาจ่าย) ระหว่างไปช่วยราชการชั่วคราวโดยปรากฏตามใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระดังงา ผู้ฟ้องคดีได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๘๔/๔ หมู่ที่ ๑๓ ถนนเทพาพัฒนา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบ้านเลขที่ ๕๐๐/๒๓๐ และใกล้เคียงกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเป็นการขอเบิกจ่ายเงินที่ไม่มีความจำเป็นและไม่ประหยัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกเงินค่าที่พักในการเดินทางไปราชการชั่วคราวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๒/๒๕๖๑)

^๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๖ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามความจำเป็นและประหยัดภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามระเบียบนี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือปฏิบัติ



๕.๒ สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาและค่ารักษาพยาบาลของบุตร

พนักงานส่วนท้องถิ่นย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ในกรณีที่พนักงานส่วนท้องถิ่นยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการดังกล่าวตามสิทธิ แต่ผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินมิได้ลงลายมือชื่ออนุมัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร ย่อมถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้พนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับเงินสวัสดิการตามที่ขอเบิก อันเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจต้องปฏิบัติ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดังกล่าวจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ยื่นคำขอ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้นำใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ของบุตร จำนวนเงิน ๑,๙๓๗ บาท และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ของบุตร จำนวนเงิน ๗๘ บาท ไปยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการตามสิทธิผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงปลัดเทศบาลตำบลลำใหม่ แต่หลังจากปลัดเทศบาลตำบลลำใหม่ได้ลงลายมือชื่อแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อันเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ปรากฏว่านายกเทศมนตรีตำบลลำใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ลงลายมือชื่ออนุมัติในฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าวเพื่อเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร รวมเป็นเงิน ๒,๐๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันพิดนัด คือ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๑๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒,๑๒๘ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒,๐๑๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามข้อ ๖^๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามข้อ ๖^๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ ข้อ ๓ (๒)^๗ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๒ ข้อ ๔^๘ ในการพิจารณาใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาและการรักษาพยาบาลของบุตรของผู้ฟ้องคดีในครั้งนั้น การรับฟังพยานหลักฐานตามบันทึกคำให้การพยานโจทก์คดีอาญาในคดีหมายเลขดำที่ ๓๑๙/๒๕๕๗ ของศาลจังหวัดยะลา และคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้ รับฟังสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรตามสิทธิของผู้ฟ้องคดีแล้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีได้ตรวจสอบเอกสารและจัดทำฎีกาเบิกเงินจำนวน ๒ ฉบับ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ และเสนอผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อ

^๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ ได้แก่ พนักงานส่วนท้องถิ่น

^๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๖ ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามระเบียบนี้

^๗ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒

ข้อ ๓ การรับรองการใช้สิทธิและการอนุมัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น

^๘ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๒

ข้อ ๔ การอนุมัติ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น



ในวันเดียวกัน และเสนอต่อปลัดเทศบาลตำบลลำใหม่ ซึ่งปลัดเทศบาลตำบลลำใหม่ได้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ต่อจากนั้น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินนำแฟ้มฎีกาขอเบิกเงินทั้ง ๒ ฉบับ ไปเสนอที่โต๊ะทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีได้ติดตามแฟ้มเพื่อจะนำฎีกามาเขียนเช็คเบิกจ่ายเงิน ปรากฏว่าแฟ้มฎีกาดังกล่าววางอยู่ด้านล่างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้ลงนาม จึงนำแฟ้มฎีกาไปวางไว้ที่เดิม และในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้อำนวยการกองคลังได้ไปติดตามแฟ้มฎีกาเบิกเงินทั้ง ๒ ฉบับ ที่โต๊ะทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พบว่าแฟ้มฎีกาเบิกเงินทั้ง ๒ ฉบับ วางอยู่ริมซ้ายสุดจึงหยิบไปวางไว้ตรงกลาง และเมื่อผู้อำนวยการกองคลังไปดูแฟ้มฎีกาเบิกเงินดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งพบว่าแฟ้มฎีกาเบิกเงินดังกล่าวกลับมาวางอยู่ริมซ้ายสุดอีกเช่นเดิม จึงเชื่อได้ว่าได้มีการเสนอแฟ้มฎีกาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาและการรักษาพยาบาลของผู้ฟ้องคดีที่โต๊ะทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รู้หรือควรรู้แล้วว่าผู้ฟ้องคดียื่นใบขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาและการรักษาพยาบาลของบุตร เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ลงลายมือชื่อเพื่ออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงต้องฟังว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ลงลายมือชื่ออนุมัติการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวตามที่ขอเบิก อันเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องปฏิบัติ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดนั้นตามมาตรา ๕^๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จำนวน ๑,๙๓๗ บาท และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จำนวน ๗๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๑๕ บาท

สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เมื่อกฎหมายมิได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการอนุมัติฎีกาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน จึงต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร ซึ่งระยะเวลาอันสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดี

^๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบ



ที่ ๒ ควรใช้ในการดำเนินการอนุมัติฎีกาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผู้ฟ้องคดีตามฎีกาที่พิพาทในคดีนี้อย่างช้าที่สุดไม่ควรเกิน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่มีการเสนอฎีกา ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปลัดเทศบาลตำบลลำใหม่ได้ลงลายมือชื่อในฎีกา ทั้ง ๒ ฉบับ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ จึงน่าจะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับฎีกาทั้ง ๒ ฉบับ ไม่ก่อนวันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องดำเนินการอนุมัติฎีกาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ แต่โดยที่วันที่ ๑๔ วันที่ ๑๕ วันที่ ๒๑ และวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นวันหยุดทำการของราชการ ระยะเวลา ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ จึงเป็นวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องดำเนินการอนุมัติฎีกาพิพาท ทั้ง ๒ ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ลงลายมือชื่อ อนุมัติฎีกาให้แล้วเสร็จในวันดังกล่าว จึงต้องถือว่าวันที่ถัดจากวันดังกล่าว คือ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดในวันดังกล่าวตามมาตรา ๒๐๖^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าสินไหมทดแทน ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำละเมิด คือ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒,๑๑๙.๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒,๐๑๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ.๔๓/๒๕๖๑)

^{๑๐-๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๖ ในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิด

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียก ดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

